

CENEOP

Centro Nacional de Estudios del Orden Público

REFORMA DIPRECA

**Análisis jurídico-institucional y bases para un proyecto de ley sobre modernización
del gobierno corporativo de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile
(DIPRECA)**

Autores

General ® Reinaldo José Ríos Cataldo

*Abogado, Magíster en Ciencia Política (mención Gobierno), Universidad de Chile
Miembro de Número de CENEOP
Past – President Cuerpo de Generales*

General ® Hero Negrón Schlotterbach

*Ingeniero en Administración
Magíster en Gestión de Recursos Humanos
Past-Presidente de CENEOP*

Santiago de Chile, septiembre de 2026

(Complementa el estudio "Fondo Revalorizador de Pensiones - Estudio actualizado y Proyecto de Ley", de los mismos autores)

ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO	3
II. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL	3
III. GOBERNANZA INSTITUCIONAL DE DIPRECA: HACIA UN CONSEJO DIRECTIVO CON DERECHO A VOTO.....	4
<i>A. Modelos comparados de gobierno corporativo en el sistema previsional y de salud.....</i>	<i>4</i>
<i>B. La situación de DIPRECA: un Consejo Consultivo sin derecho a voto.....</i>	<i>5</i>
<i>C. Un fundamento jurídico que debe ser reconsiderado: el DFL N° 278, de 1960.....</i>	<i>5</i>
<i>D. La salud en el centro de la reforma de gobernanza.....</i>	<i>6</i>
<i>E. Externalidades institucionales: retención y atracción de personal</i>	<i>6</i>
<i>F. Síntesis.....</i>	<i>6</i>
IV. CONCLUSIONES	7
V. BASES PARA UN PROYECTO DE LEY	9
<i>Idea matriz.....</i>	<i>9</i>
<i>Fundamentos (síntesis para el Mensaje)</i>	<i>9</i>
VISTOS.....	9
CONSIDERANDO.....	9
TÍTULO ÚNICO. Modernización del gobierno corporativo de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile	10
Disposiciones transitorias	11
VI. VÍA DE TRAMITACIÓN Y RECOMENDACIONES	12

I. PRESENTACIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO

CENEOP – Centro Nacional de Estudios del Orden Público presenta este estudio, elaborado por el General ® Hero Negrón Schlotterbach en conjunto con el General ® Reinaldo José Ríos Cataldo, que examina la gobernanza institucional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (**DIPRECA**) y propone su modernización mediante la transformación del actual *Consejo Consultivo* - sin derecho a voto- en un *Consejo Directivo con capacidad efectiva de decisión*.

El estudio persigue tres objetivos: **(i)** contrastar la situación actual de gobernanza de DIPRECA con la experiencia comparada de otras instituciones previsionales y de salud, tanto públicas como privadas; **(ii)** fundamentar en derecho la necesidad de transformar el actual Consejo Consultivo en un Consejo Directivo con derecho a voto; y **(iii)** formular las bases técnicas de un proyecto de ley que materialice esa transformación e identificar la vía constitucionalmente idónea para su tramitación.

Este documento complementa el estudio "**Fondo Revalorizador de Pensiones - Estudio actualizado y Proyecto de Ley**", de los mismos autores, con el que comparte el mismo universo institucional de referencia -el régimen previsional y de salud del personal afiliado a DIPRECA-, pero se presenta como un cuerpo separado a fin de que la materia de gobierno corporativo, de naturaleza institucional y no estrictamente previsional, sea examinada por el legislador con la autonomía y claridad que su propia lógica exige.

II. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL

La gobernanza de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile se encuentra regulada, principalmente, por el Decreto Ley N° 844, de 1975, del Ministerio de Defensa Nacional, que crea la institución, y *por el DFL N° 278, de 1960, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social*, que establece normas sobre funciones y atribuciones de los consejos y vicepresidentes ejecutivos de determinadas instituciones de previsión social, incluyendo expresamente a DIPRECA.

La Ley N° 21.730, de 27 de enero de 2025, creó el Ministerio de Seguridad Pública, al que pasó a depender Carabineros de Chile, sin perjuicio de la coordinación que corresponda con el Ministerio de Defensa Nacional en lo relativo al régimen previsional propiamente tal. En consecuencia, las gestiones, oficios y comunicaciones que este estudio recomienda dirigir al Ejecutivo deben canalizarse a través del Ministerio de Seguridad Pública.

La revisión de la vigencia, alcance y aplicabilidad actual de estos cuerpos normativos -tarea pendiente de verificación por los autores en su versión consolidada vigente- resulta indispensable antes de la presentación formal de la iniciativa que se propone en el capítulo V de este estudio.

III. GOBERNANZA INSTITUCIONAL DE DIPRECA: HACIA UN CONSEJO DIRECTIVO CON DERECHO A VOTO

Este capítulo desarrolla el análisis elaborado por el **General ® Hero Negrón Schlotterbach** en torno a la gobernanza institucional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, cuestión que los autores consideran indisociable del bienestar previsional y de salud del personal afiliado a la institución. Las instituciones modernas requieren estructuras de gobierno capaces de asegurar eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad en la utilización de los recursos públicos, principio cuya aplicación a DIPRECA merece ser revisada.

A. Modelos comparados de gobierno corporativo en el sistema previsional y de salud

En los sectores público y privado existen distintas expresiones de este principio, entre ellas los Consejos Directivos, Directorios y órganos asesores estratégicos. Un ejemplo reciente es el del Fondo Nacional de Salud (FONASA), que el 28 de mayo de 2026 creó un Consejo Asesor Estratégico y Consultivo, integrado por siete expertos independientes de reconocida trayectoria, cuya función es asesorar en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación del Plan Estratégico 2026-2030 de esa institución.

En el ámbito privado, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) abiertas cuentan con Directorios elegidos por sus juntas de accionistas, que constituyen la instancia superior para la definición de sus orientaciones estratégicas. Modelos similares existen en instituciones como las ISAPRES cerradas vinculadas a CODELCO y a BancoEstado.

En el sistema previsional de las Fuerzas Armadas existe, asimismo, una experiencia que merece ser observada. La Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) cuenta con un Consejo Directivo presidido por el Ministro de Defensa Nacional e integrado por representantes de las instituciones de las Fuerzas Armadas y del personal en retiro, con derecho a voz y voto, estructura que incorpora además un Vicepresidente Ejecutivo y otros cargos superiores de la institución.

B. La situación de DIPRECA: un Consejo Consultivo sin derecho a voto

La realidad de DIPRECA es diferente. Su Consejo Consultivo cumple fundamentalmente una función asesora y sus integrantes carecen de derecho a voto, a diferencia del modelo observado en CAPREDENA. Esta característica plantea una pregunta que los autores estiman necesaria: si el actual modelo de gobernanza resulta suficiente para enfrentar las complejas necesidades previsionales, de salud y de bienestar de los imponentes y beneficiarios de la institución. A juicio de los autores, la respuesta merece una revisión profunda, en los mismos términos ya sugeridos por la experiencia comparada descrita en la letra A precedente.

C. Un fundamento jurídico que debe ser reconsiderado: el DFL N° 278, de 1960

En este contexto adquiere especial importancia el DFL N° 278, de 1960, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece normas sobre funciones y atribuciones de los consejos y vicepresidentes ejecutivos de determinadas instituciones de previsión social, incluyendo expresamente a DIPRECA. La revisión de la vigencia, alcance y aplicabilidad actual de este cuerpo normativo -tarea pendiente de verificación por los autores en su versión consolidada vigente, conforme al criterio metodológico seguido en el capítulo III de este estudio- podría constituir una herramienta jurídica relevante para avanzar hacia una modernización de la estructura organizacional y del gobierno corporativo de DIPRECA.

No se trata de crear un nuevo órgano, sino de establecer una gobernanza que permita incorporar experiencia técnica, representación institucional y conocimiento de las necesidades de los imponentes, vinculando esas capacidades con las decisiones estratégicas de la institución y con una responsabilidad efectiva sobre sus resultados.

D. La salud en el centro de la reforma de gobernanza

Una de las principales brechas que enfrenta DIPRECA es la oportunidad y calidad de la atención de salud de sus imponentes activos y pasivos y de sus respectivas cargas familiares. Cuando las atenciones son tardías o insuficientes, los reclamos suelen dirigirse hacia las instituciones uniformadas; sin embargo, corresponde preguntarse si el problema también se encuentra relacionado con la capacidad de gestión, coordinación y conducción estratégica del propio sistema de salud de DIPRECA. Una reforma de gobernanza en los términos descritos debería permitir identificar oportunamente esas brechas, establecer indicadores de gestión, evaluar resultados y adoptar decisiones con mayor rapidez.

E. Externalidades institucionales: retención y atracción de personal

Una DIPRECA más eficiente no solo beneficiaría directamente a sus usuarios: también podría producir externalidades positivas para Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile. Un sistema previsional y de salud que responda oportunamente a las necesidades de sus funcionarios contribuye al bienestar del personal, mejora la percepción institucional y puede favorecer la permanencia de quienes hoy evalúan anticipadamente su retiro. Asimismo, una protección social confiable constituye un factor relevante para atraer nuevos postulantes, particularmente a Carabineros de Chile, en un escenario en que las instituciones de orden y seguridad requieren captar y retener personal altamente comprometido y capacitado.

F. Síntesis

Por las razones expuestas, reformar la gobernanza de DIPRECA no debe entenderse únicamente como una modificación administrativa, sino como una decisión estratégica vinculada directamente con el bienestar del personal, la sostenibilidad de las instituciones de seguridad pública y la capacidad del Estado para responder adecuadamente a quienes sirven al país. La pregunta no es solamente cómo mejorar la gestión de DIPRECA, sino si el país está dispuesto a dotarla de una gobernanza moderna, profesional y con capacidad real de decisión, acorde con las necesidades de sus imponentes y con las exigencias de una administración pública contemporánea. Esta dimensión institucional se incorpora, en términos normativos, en el proyecto de ley propuesto en el capítulo V de este estudio.

IV. CONCLUSIONES

Del análisis precedente, los autores extraen las siguientes conclusiones:

Primera. La gobernanza institucional de DIPRECA, articulada hoy en torno a un Consejo Consultivo sin derecho a voto, contrasta con la experiencia comparada de otras instituciones previsionales y de salud -como CAPREDENA, FONASA y las ISAPRES-, que cuentan con Consejos Directivos o Directorios con capacidad efectiva de decisión.

Segunda. El DFL N° 278, de 1960, que regula las funciones y atribuciones de los consejos y vicepresidentes ejecutivos de determinadas instituciones de previsión social, incluida DIPRECA, constituye una herramienta jurídica idónea para avanzar hacia esa modernización, sin que sea necesario crear un nuevo órgano.

Tercera. La oportunidad y calidad de la atención de salud de los imponentes activos y pasivos de DIPRECA y de sus cargas familiares se encuentra estrechamente vinculada a la capacidad de gestión, coordinación y conducción estratégica del propio sistema, por lo que una reforma de gobernanza contribuiría directamente a cerrar esas brechas.

Cuarta. Una DIPRECA más eficiente produciría externalidades positivas para Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile, favoreciendo la retención y atracción de personal en un escenario en que las instituciones de orden y seguridad requieren captar y retener personal altamente comprometido y capacitado.

Quinta. Por incidir en las funciones y atribuciones de un servicio público existente, las modificaciones legales propuestas son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme al artículo 65, inciso cuarto, N° 2°, de la Constitución. En consecuencia, la vía jurídicamente idónea no es la sola presentación de una moción parlamentaria, sino la elevación de una propuesta técnica -como la contenida en este estudio- para que sea acogida por el Ejecutivo mediante un Mensaje, o incorporada

como indicación a una iniciativa presidencial en actual tramitación, sin perjuicio del respaldo político que puedan prestarle parlamentarios de las comisiones competentes.

V. BASES PARA UN PROYECTO DE LEY

Sobre la base de lo expuesto, CENEOP propone el siguiente articulado, concebido como bases técnicas para un futuro Mensaje Presidencial o para su incorporación como indicación sustitutiva a una iniciativa en tramitación, en los términos que se explican en el capítulo VI.

Idea matriz

"Modifica el DFL N° 278, de 1960, para modernizar el gobierno corporativo de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, transformando su actual Consejo Consultivo en un Consejo Directivo con derecho a voto."

Fundamentos (síntesis para el Mensaje)

Los fundamentos desarrollados en los capítulos II y III de este estudio -marco normativo e institucional vigente y análisis comparado de gobierno corporativo- constituyen la motivación sustantiva de la iniciativa y deben incorporarse, en la extensión que se estime pertinente, en la parte considerativa del Mensaje o Moción que finalmente la contenga.

VISTOS

- 1° El artículo 65, inciso cuarto, N° 2°, de la Constitución Política de la República, que reserva a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República la facultad de crear, suprimir y determinar las funciones y atribuciones de los servicios públicos;
- 2° El Decreto Ley N° 844, de 1975, del Ministerio de Defensa Nacional, que crea la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile;
- 3° El DFL N° 278, de 1960, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece normas sobre funciones y atribuciones de los consejos y vicepresidentes ejecutivos de determinadas instituciones de previsión social, incluyendo expresamente a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile;
- 4° La Ley N° 21.730, de 27 de enero de 2025, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, del cual pasó a depender Carabineros de Chile;

CONSIDERANDO

- 1° Que la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) cuenta actualmente con un Consejo Consultivo cuyos integrantes carecen de derecho a voto, a diferencia del modelo observado

en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), que cuenta con un Consejo Directivo con derecho a voz y voto;

2° Que la experiencia comparada de otras instituciones previsionales y de salud, tanto públicas como privadas -CAPREDENA, el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES)-, evidencia la conveniencia de dotar a los órganos superiores de dirección de estas instituciones de capacidad efectiva de decisión;

3° Que el DFL N° 278, de 1960, constituye una herramienta jurídica idónea para modernizar el gobierno corporativo de DIPRECA, sin que sea necesario crear un nuevo órgano;

4° Que la oportunidad y calidad de la atención de salud de los imponentes activos y pasivos de DIPRECA y de sus cargas familiares se encuentra estrechamente vinculada a la capacidad de gestión, coordinación y conducción estratégica del propio sistema;

5° Que una DIPRECA más eficiente produce externalidades positivas para Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile, favoreciendo la retención y atracción de personal altamente comprometido y capacitado;

6° Que, por incidir en las funciones y atribuciones de un servicio público existente, la modificación propuesta es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme al artículo 65, inciso cuarto, N° 2°, de la Constitución Política de la República;

En mérito de lo expuesto, se somete a consideración de S.E. el Presidente de la República, para su patrocinio y presentación al H. Congreso Nacional, el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

TÍTULO ÚNICO. Modernización del gobierno corporativo de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile

Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el DFL N° 278, de 1960, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en lo relativo a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile:

- Transfórmase el actual Consejo Consultivo de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile en un Consejo Directivo, cuyos integrantes tendrán derecho a voz y voto en las materias de su competencia.
- El Consejo Directivo estará integrado, a lo menos, por el General Director de Carabineros de Chile o su representante, quien lo presidirá; un representante del Ministerio de Seguridad Pública; representantes del personal en servicio activo y en retiro afiliado a la Dirección de

Previsión de Carabineros de Chile; y consejeros independientes de reconocida idoneidad técnica en materias previsionales, de salud o de gestión pública, en el número y forma de designación que determine el reglamento respectivo.

- Serán funciones del Consejo Directivo, sin perjuicio de las demás que determine el reglamento: aprobar la planificación estratégica plurianual de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile; conocer y pronunciarse sobre los indicadores de gestión previsional y de salud de la institución y sus resultados; y proponer al Vicepresidente Ejecutivo las medidas que estime necesarias para superar las brechas detectadas en la oportunidad y calidad de las prestaciones.
- El Vicepresidente Ejecutivo será el jefe superior del servicio y responderá ante el Consejo Directivo por la ejecución de sus acuerdos y por los resultados de gestión de la institución.

Artículo 2º.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile y, en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Seguridad Pública. En los años siguientes se financiará con los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.

Disposiciones transitorias

Artículo primero transitorio.- Esta ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo segundo transitorio.- El Consejo Directivo a que se refiere el artículo 1º de esta ley deberá quedar constituido dentro del plazo de ciento veinte días contado desde la entrada en vigencia de esta ley.

VI. VÍA DE TRAMITACIÓN Y RECOMENDACIONES

La modificación propuesta en este estudio incide en las funciones y atribuciones de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, un servicio público existente, al transformar la naturaleza y competencias de su órgano colegiado superior. Por esta razón, se trata de una materia comprendida en el artículo 65, inciso cuarto, N° 2º, de la Constitución Política de la República, que reserva a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República la facultad de "crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones". Una moción parlamentaria que pretendiera modificar directamente las funciones y atribuciones del Consejo de DIPRECA correría, en consecuencia, el riesgo de ser declarada inadmisibile.

En consecuencia, se recomienda la siguiente estrategia de tramitación, coherente con la propuesta por el estudio complementario sobre el Fondo Revalorizador de Pensiones:

- **Primero:** elevar este estudio, mediante oficio formal, a S.E. el Presidente de la República, por conducto del Ministerio de Seguridad Pública, solicitando que el articulado propuesto sea acogido mediante un Mensaje Presidencial o incorporado como indicación a una iniciativa legal en actual tramitación relativa a Carabineros de Chile o a sus instituciones previsionales.
- **Segundo:** gestionar en paralelo, ante las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública del Senado y de la Cámara de Diputados, el respaldo político de parlamentarios que puedan instar al Ejecutivo a hacer uso de su iniciativa exclusiva, acompañando este estudio como antecedente técnico.
- **Tercero:** mantener contacto técnico con la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, a efectos de afinar la estimación del costo fiscal del artículo 2° del proyecto, elemento que resulta determinante para su viabilidad presupuestaria.

Firman el presente Informe en Derecho:

General ® Reinaldo José Ríos Cataldo

Abogado, Cientista Político

Magíster en Ciencia Política (mención Gobierno), Universidad de Chile

Miembro de Número de CENEOP - Past-President Cuerpo de Generales

General ® Hero Negrón Schlotterbach

Ingeniero en Administración de Empresas

Magíster en Gestión de Recursos Humanos

Past-Presidente de CENEOP